*(باب التيمم)*

ذكره بعد طهارة الماء لانه خلف وقدمه على مسح الخف وان كان طهارة مائية لثبوت هذا بالكتاب وذاك بالسنة وثلث به تأسيا بالكتاب (قوله هو من خصائص هذه الامة) ورخصة لهم من حيث الآلة حيث اكتفى فيه بالصعيد الذي هو ملوث ومن حيث المحل للاقتصار فيه على شطر الاعضاء (قوله وشرعا الخ) قال الكمال هذا هو الحق فهذا التعريف اولى من قول بعضهم في تعريفه قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة فانه جعل القصد ركنا (قوله عن صعيد) أي الناشئ هذا المسح عن صعيد أي مس صعيد (قوله مطهر) احترز به عن الارض اذا تنجست وجفت فانه لا يتيمم عليها (قوله وشرط) هو كشرط اصله الا فيما ستعلمه (قوله وحكم) هو حل ما كان ممتنعا قبله في الدنيا والثواب في الآخرة كاصله ايضا (قوله وركن) هو المسح المستوعب للمحل (قوله وصفة) هو فرض للصلاة مطلقا ويندب لدخول المسجد محدثا كما ستعلمه ويجب فيما يجب فيه الوضوء (قوله وكيفية) هي مسح اليمنى باليسرى وقلبه مستوعبا (قوله على ايجاد الفعل جزما) دخل فيه الترك لانه لا يتقرب به الا اذا صار كفا وهو المكلف به في النهي وهو فعل ولا يصح ان يكلف بالترك بمعنى العدم لانه ليس داخلا تحت قدرة العبد افاده السيد (قوله او عند مسح اعضائه) الجمع لما فوق الواحد او جعل كل يد عضوا (قوله لفهم ما يتكلم به) الاولى أن يقول للمنوي ولا يلزم من التمييز العلم بحقيقة المنوي (قوله ليعرف حقيقة المنوي) فيه مصادرة (قوله والنية معنى وراء العلم) اي حقيقة غير حقيقة العلم (قوله ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث) بل روى ابن سماعة عن محمد ان الجنب اذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة في الصحيح (قوله واباحتها) أي اباحة فعلها له (قوله فلذا قال) مرتب على كلام محذوف تقديره وهي تصح بنية اباحة الصلاة فلذا قال ولو حذف التعليل المذكور كما فعله السيد لكان اولى (قوله أو نية استباحة الصلاة) اي نوى بالتيمم ان تكون الصلاة مباحة او ضرورة الصلاة مباحة فالسين والتاء زائدتان او للضرورة ولا يصح الطلب (قوله لان اباحتها برفع الحدث) تعليل لصحة النية في التيمم بنية الاستباحة يعني انه لما نوى استباحة الصلاة وهي لا تكون الا برفع الحدث فكانه نوى رفعه أي وهي تصح بنية رفعه واذا حققنا النظر وجدنا كلتا النيتين السابقتين ترجع الى نية رفع الحدث لان نية الطهارة ترجع الى نية الاباحة وهي ترجع الى نية الرفع فليتأمل (قوله فتصح باطلاق النية) تفريع على قوله اما نية الطهارة وليس المراد باطلاق النية نية التيمم فان المصنف نص بعد على انها لا تصح بنيته (قوله وبنية رفع الحدث) تفريع على قوله لان اباحتها برفع الحدث ولا بد من ضميمة قولنا وهي تصح بنيته (قوله واما اذا قيد النية بشئ) عطف على مقدر تقديره هذا اذا اطلق في النية ويتنظم صورتين صورة نية الطهارة او صورة نية استباحة الصلاة وصورة نية رفع الحدث (قوله

التراب ملوث فلا يصير مطهرا الا بالنية والماء خلق مطهرا (و) النية (حقيقتها) شرعا (عقد القلب على) ايجاد (الفعل) جزما (ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به) أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها (و) للنية في حد ذاتها شروط لصحتها بينها بقوله (شروط صحة النية ثلاثة الاسلام) ليصير الفعل سببا للثواب والكافر محروم منه (و) الثاني (التمييز) لفهم ما يتكلم به (و) الثالث (العلم بما ينويه) ليعرف حقيقة المنوي والنية معنى وراء العلم الذي يسبقها (و) نية التيمم لها شرط خاص بها بينه بقوله (يشترط لصحة نية التيمم) ليكون مفتاحا (للصلاة) فتصح (به احد ثلاثة اشياء اما نية الطهارة) من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث فتكفي في نية الطهارة لانها شرعت للصلاة وشرطت لصحتها واباحتها فكانت نيتها نية اباحة الصلاة فلذا قال (او) نية (استباحة الصلاة) لان اباحتها برفع الحدث فتصح باطلاق النية ونية رفع الحدث لان التيمم رافع له كالوضوء واما اذا قيد النية بشئ فلا بد أن يكون خاصا بينه